Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Satria als Reza Bin Riduan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw. 001 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Reza Satria als Reza Bin Riduan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,71 gram dan 1 (satu) buah tempat permen Milton warna orange **dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang Tunai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**

4. Membebani terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

------- Bahwa terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN pada Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 16.20 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 RW. 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :----------

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat dan menginformasikan sering terjadi transaksi narkotika di sekitar jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 RW. 001 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh terdakwa REZA, selanjutnya saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN beserta beberapa anggota Resnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan pengamatan disekitar tempat atau daerah yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi ARIF BUDIMAN dan Saksi HADY IRAWAN ditempat kejadian mendapati terdakwa yang sedang berdiri sendirian dan melihat gerak geriknya yang mencurigakan lalu para saksi menghampiri terdakwa REZA SATRIA dan terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN yang awalnya hendak membagi paketan sabu-sabu tersebut melihat kedatangan saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN tersebut menjadi terkejut dan lalu membuang 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah tempat permen Milton warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu ke tanah tepat setengah meter didepan terdakwa berdiri ;
- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN yang melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah tersebut bergegas mendekati terdakwa lalu mengamankan terdakwa lalu setelah memeriksan benda yang dibuang terdakwa ke tanah tersebut tepatnya kurang lebih setengah meter dari terdakwa berdiiri didapati 2 (dua) paket sabu-sabu dan tempat permen Milton warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan, di saku depan jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Atas paketan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik SUCIBAN (belum tertangkap) sedangkan uang yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barangg bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas paketan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku. Dan Selanjutnya atas paketan sabu-sabu tersebut dilakukan Pengujian secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02521/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 05446/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN, dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalsitik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dan kemudian dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut disimpulkan, sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 05446/2021/NNF : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Perbuatan terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADY IRAWAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA SATRIA karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya 1,71 gram ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi dan rekan kerjanya yang bernama ARIF BUDIMAN mendapatkan informasi masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkotika di sekitar jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 RW. 001 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh terdakwa REZA ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan kerjanya dan beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita melakukan pengamatan disekitar tempat atau daerah yang diinformasikan tersebut, selanjutnya pada pukul 16.20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita saksi mendapati terdakwa hendak membagi sesuatu lalu saksi bersama rekan kerjanya serta beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin menghampiri terdakwa, dan pada saat dihampiri tersebut terdakwa terlihat membuang sesuatu ke tanah, dan melihat hal tersebut saksi bergegas mendekati terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan setelah memeriksan benda yang dibuang terdakwa ke tanah tersebut tepatnya kurang lebih setengah meter dari terdakwa berdiiri didapati 2 (dua) paket sabu-sabu dan tempat permen Milton warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu ;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, di saku depan jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa atas paketan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik SUCIBAN (belum tertangkap) sedangkan uang yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa paketan sabu-sabu tersebut diterima terdakwa dari JAILANI (belum tertangkap) yang merupakan anak buah dari SUCIBAN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa juga ada menerima paketan sabu-sabu dari anak buah SUCIBAN sebanyak 2 (dua) kali dan dari SUCIBAN secara langsung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas paketan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ARIF BUDIMAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA SATRIA karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya 1,71 gram ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi dan rekan kerjanya yang bernama HADY IRAWAN mendapatkan informasi masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkotika di sekitar jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 RW. 001 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh terdakwa REZA ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan kerjanya dan beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita melakukan pengamatan disekitar tempat atau daerah yang diinformasikan tersebut, selanjutnya pada pukul 16.20 wita saksi mendapati terdakwa hendak membagi sesuatu lalu saksi bersama rekan kerjanya serta beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin menghampiri terdakwa, dan pada saat dihampiri tersebut terdakwa terlihat membuang sesuatu ke tanah, dan melihat hal tersebut saksi bergegas mendekati terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan setelah memeriksan benda yang dibuang terdakwa ke tanah tersebut tepatnya kurang lebih setengah meter dari terdakwa berdiiri didapati 2 (dua) paket sabu-sabu dan tempat permen Milton warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, di saku depan jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa atas paketan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik SUCIBAN (belum tertangkap) sedangkan uang yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa paketan sabu-sabu tersebut diterima terdakwa dari JAILANI (belum tertangkap) yang merupakan anak buah dari SUCIBAN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa juga ada menerima paketan sabu-sabu dari anak buah SUCIBAN sebanyak 2 (dua) kali dan dari SUCIBAN secara langsung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas paketan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diminta keterangan sehubungan tertangkap tangan kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,71 gram pada hari Selasa Tanggal 09

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret 2021 pada pukul 16.20 wita di jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 RW. 001 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa hendak membagi paketan sabu-sabu, dan pada saat hendak membagi tersebut datang Polisi berpakaian preman, melihat kedatangan anggota polisi tersebut lalu terdakwa membuang 2 (dua) aket sabu-sabu dan tempat permen Milton warna orange yang didalamya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu ketanah ;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut ditemukan anggota polisi berpakaian preman tadi, tepatnya setengah meter didepan posisi terdakwa berdiri selanjutnya saat dilakukan penggelehan badan terdakwa, di saku depan jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas paketan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik SUCIBAN (belum tertangkap) sedangkan uang yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi terdakwa;
- Bahwa paketan sabu-sabu tersebut diterima terdakwa dari JAILANI (belum tertangkap) yang merupakan anak buah dari SUCIBAN, ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga ada menerima paketan sabu-sabu dari anak buah SUCIBAN sebanyak 2 (dua) kali dan dari SUCIBAN secara langsung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa atas paketan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,71 gram.
- 1 (satu) buah tempat permen Milton warna orange.
- Uang Tunai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN mendapatkan informasi masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkotika di sekitar jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 RW. 001 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh terdakwa REZA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita melakukan pengamatan disekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat atau daerah yang diinformasikan tersebut, selanjutnya pada pukul 16.20 wita saksi ARIF BUDIMAN dan Saksi HADY IRAWAN menuju tempat yang disebutkan tersebut dan di sana mereka mendapati terdakwa hendak membagi sesuatu lalu saksi bersama rekan kerjanya serta beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin menghampiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa REZA SATRIA yang awalnya hendak membagi paketan sabu-sabu tersebut melihat kedatangan saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN tersebut menjadi terkejut dan lalu membuang 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah tempat permen Milton warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu ke tanah tepat setengah meter didepan terdakwa berdiri.
- Bahwa melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah tersebut lalu saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN bergegas mendekati terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan setelah memeriksan benda yang dibuang terdakwa ke tanah tersebut tepatnya kurang lebih setengah meter dari terdakwa berdiri didapati 2 (dua) paket sabu-sabu dan tempat permen Milton warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan, di saku depan jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Atas paketan sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik SUCIBAN (belum tertangkap) sedangkan uang yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi terdakwa.
- Bahwa atas paketan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN adalah subyek hukum yang identitasnya sebgaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilapmpirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Dipersidangan, Hakim telah menanyakan dentitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alas an pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya Unsur “Setiap Orang” Terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terdakwa tidak ada memiliki izin dan bukan dalam rangka pengobatan dokter dalam penguasan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,71 gram tersebut. Oleh karenanya unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” terpenuhi.

Ad.3. Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dengan ditemukannya barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,71 gram yang terdakwa buang tepat didepan terdakwa berdiri sekitar setengah meter ketika melihat kedatangan anggota polisi berpakaian preman dan membuang 2 (dua) paket sabu-sabu dan tempat permen Milton warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu.

Selanjutnya atas paketan sabu-sabu tersebut dilakukan Pengujian secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02521/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop berlabel dan berlak segel, setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 05446/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN, dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalsitik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dan kemudian dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut disimpulkan, sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 05446/2021/NNF : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA SATRIA Als REZA Bin RIDUAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,71 gram dan 1 (satu) buah tempat permen Milton warna orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsir Alam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)